

开源软件基础

许可证与生态系统

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

November 9, 2017



Outline

① 许可证制度

② 许可证案例

常见许可证

许可证

- GPL (GNU Public License)
- LGPL (Lesser GNU Public License)
- MPL (Mozilla Public License)
- Apache License
- BSD (Berkeley Software Distribution)
- MIT (Massachusetts Institute of Technology)

GNU Public License

GNU 通用公共许可协议（英语：GNU General Public License，简称 GNU GPL、GPL）是广泛使用的免费软件许可证，可以保证终端用户得自由运行，学习，共享和修改软件。许可证最初由 GNU 项目的自由软件基金会的理查德·斯托曼撰写，并授予计算机程序的收件人自由软件定义的权利。GPL 是一个 Copyleft 许可证，这意味着派生作品只能以相同的许可条款分发。这与许可免费软件许可证有所区别，其中 BSD 许可证和 MIT 许可证是广泛使用的示例。GPL 是第一个普遍使用的 Copyleft 许可证¹。

¹<https://zh.wikipedia.org/wiki/GPL>

Copyleft

GPL 授权版本的修改后作品的发行权不是无条件的。当有人分发 GPL 的作品又加上自己的修改时，分发整个作品的要求不能大于 GPL 中的要求。这个要求被称为 Copyleft。它通过软件程序使用版权获得法律权力。由于 GPL 的作品受版权保护，被许可人无权重新分发，即使是以修改形式（除合理使用）外，除了许可条款外，如果希望行使通常受版权法限制的权利，例如重新分配，只需遵守 GPL 的条款。相反，如果不遵守 GPL 条款（例如保留源代码秘密）的情况下分发作品的副本，则原始作者可以根据版权法起诉。因此，Copyleft 使用版权法来完成与常见法律的设置目的相反，不是施加限制，而是赋予其他人权利，以确保权利不能随之被剥夺的方式²。

²<https://zh.wikipedia.org/wiki/Copyleft> 

GPL 传染性

根据 GPL 许可证，如果原始授权人（作者）使用 GPL 许可证发布作品，则无论该作品的衍生作品都需要遵循 GPL 协议。该衍生作品的后续衍生作品同样需要基于 GPL 发布。

Linus Torvalds 使用 GPL 协议保护 Linux 内核。

BSD 许可证

- BSD 许可证包括多个变种。
- 目前比较流行的是新版 BSD 许可证，一般认为还是比较宽松的许可证。
- 有时被成为 Copycenter。
- 使用该许可证的软件包括 FreeBSD、Subversion、Postgresql 等

BSD 许可证

- 对于本软件源代码的再散播，必须保留上述的版权宣告、此三条件表列，以及下述的免责声明。
- 对于本套件二进制可执行形式的再散播，必须连带以文件以及 / 或者其他附于散播包装中的媒介方式，重制上述之版权宣告、此三条件表列，以及下述的免责声明。
- 未获事前取得书面许可，不得使用柏克莱加州大学或本软件贡献者之名称，来为本软件之衍生物做任何表示支持、认可或推广、促销之行为。

MIT 许可证

- 被授权人权利
被授权人有权利使用、复制、修改、合并、出版发行、散布、再授权和/或贩售软件及软件的副本，及授予被供应人同等权利，惟服从以下义务。
- 被授权人义务
在软件和软件的所有副本中都必须包含以上版权声明和本许可声明。

今天就能开始用的小知识

Apache

- The name 'Apache' was chosen from respect for the Native American Indian tribe of Apache (Indé), well-known for their superior skills in warfare strategy and their inexhaustible endurance. ^a
- Apache server = A patchy server (误)

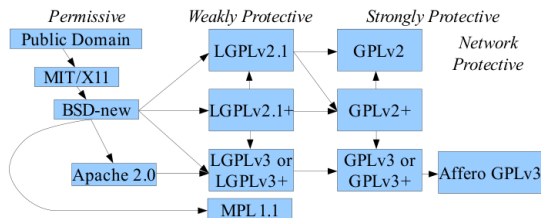
^a<https://wiki.apache.org/httpd/FAQ>

今天就能开始用的小知识



许可证的兼容性

许可证的兼容性



箭头表示兼容方向，左侧许可证相对宽松³

³<http://www.dwheeler.com/essays/floss-license-slide.html>

开源软件许可证的共同特点

常见许可证的特点

Outline

① 许可证制度

② 许可证案例

虚拟场景

真实案例

SCO vs. IBM

SCO-Linux 争议，发生于 2003 年至 2010 年间的美国著作权诉讼争议，由软件公司 SCO Group 对 Linux 最终用户以及 IBM 公司等 Linux 供应商提出的一系列法律案件。声称拥有 UNIX System V 部分源代码所有权的 SCO 公司，控诉由 IBM 公司贡献与集成进入 Linux 核心中的源代码中，使用了 System V 的源代码，违反著作权。IBM、Novell 与 Red Hat 反驳此项指控。

2007 年 8 月 24 日，联邦法院审理 SCO 对 Novell 案 (SCO v. Novell)，法院认定 Novell 才是 Unix 商标的合法拥有者，而不是 SCO。

2010 年 3 月 20 日，美国联邦第十巡回上诉法院宣判，Novell 才是 UNIX 与 UnixWare 商标的合法拥有者。此项判决宣布后，已进入破产保护程序的 SCO 公司，决定停止继续提出诉讼。

真实案例

Facebook React

- React (有时叫 React.js 或 ReactJS) 是一个为数据提供渲染为 HTML 视图的开源 JavaScript 库。React 视图通常采用包含以自定义 HTML 标记规定的其他组件的组件渲染。^a
- 2013 年, React 开源
- 2016 年 7 月, React.js 开源许可协议中的附加专利条款引发争议。
- React 被授权为 BSD + 专利许可: 由于条款限制, 不能做任何构成与 Facebook 竞争的事情, 否则不再允许使用 ReactJS 或根据本许可证发布的任何
- Apache 基金会将 Facebook 公司 BSD + 专利许可证下的代码重新分类为 “X 类”。^b

^a<https://zh.wikipedia.org/wiki/React>

^b<https://www.apache.org/legal/resolved.html>

许可证典型案例

Minix

Android 与 Linux